整，大家玩技術型就是這個東西啊！所以厲害的人，可以用很快速的方法去做，如果你連防甩和爪力都不讓機主調整的狀況下，對機主來說，真的就變成自助選物販賣機了。雖然是我自己找這個法規的麻煩，可是我的理想是我們應該賦予他一個調整的彈性，所以我才會問你在這個地方，有沒有去限制他不能改爪力和防甩片，如果都沒有的話，是你們想要他可以調整防甩和爪力，還是你的法規目的是要他也不能調整爪力，也不能去做防甩，你要先說清楚，這是你們主管機關的立場，這不是我的立場，我只是針對條文給你提出這個質疑。

主席：（陳議員皇宇）

經發局，我想請教一下，這個條例主要是鼓勵大家增設，然後讓大家都有夾到物品，你們的意思應該是這樣啦？那就是機主自己要判斷是否投資這個行業，你感覺上是這樣，對不對？是這樣嗎？

Ingay Tali 穎艾達利議員：

你們確定？親子台和外面的機台不一樣喔！親子台是大家可以玩耍，真正的實務可能機主 1 台、2 台是會賺錢的，他就是希望你夾不到。

主席：（陳議員皇宇）

好，如果這樣，他們的想法是這樣。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

我也 okay 啊！福袋呢？

主席：（陳議員皇宇）

Okay，周嘉韋，都沒有意見。福袋在裡面，算是驚喜，百貨公司也有？

經濟發展局商業科李專員敏翠：

不好意思，向議座和現場各位長官說明一下，福袋的部分，如果他是已經有公告，比如這個福袋裡面可能會有哪幾樣，就是類似盲盒，可能就是這個福袋裡面會有 5 樣商品或 6 樣商品，它有在機台外面這邊做公告，我們就不會認定它是不確定性的東西，因為現在實務上很多，比如紅包袋裡面，可能會有夾刮刮卡，或者是夾一些我們說的樂透的獎券，這個部份確實是對我們來說，就是它紅包袋彌封裡面的部分，確實可能有它設事性的東西，在這一個部分，我們還是會回歸實務去做考量，它到底是不是所謂的不確定性，以上補充說明。

法制處楊處長璿圓：

向議座做補充說明一下，中央有訂相關的規範，對於不確定性的這個部分，它裡面是說商品不得為福袋、紅包袋、摸彩券、刮刮樂，戳戳樂等內容不確定的物品，那個福袋、紅包袋或者是刮刮樂都是屬於不確定商品，包括盲盒也是。

主席：（陳議員皇宇）

所以基本上是不能放在裡面的，okay，好，這樣我想大家都不太清楚，這樣看起來，這個第 6 條應該沒有太大的問題，好，本案通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 53 頁第 7 條第 1 項（略）。

主席：（陳議員皇宇）

好，我們請周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

不好意思問一下，違反第 4 條呢？你們是不是預設他全部都是小規模的營業？你不是告訴我自助選物販賣事業應辦理公司或商業登記嗎？你後面有個但書不在此限。

經濟發展局李專員敏翠：

不好意思，報告議座，就是因為他如果沒有辦理公司及商業登記，回歸商業登記法以及公司法的部分去處理，因為商業登記法針對已應登而未登的部分是 1 萬元至 5 萬元罰鍰，因為就是中央的母法有規範，我們就沒有在這個地方額外備註。

周議員嘉韋：

好，因為你們剛剛那個休閒活動場館沒有登記，你們有另外處罰。

經濟發展局李專員敏翠：

對，因為休閒活動場館的部分，我們會覺得他是比較相對強管制性的，所以無論你是規模大小，你都得登記，但在娃娃機的部分，確實來說，實務上還蠻多都是還沒到……。

周議員嘉韋：

我知道，okay，好，反正你們回歸商業登記法。

主席：（陳議員皇宇）

如果沒有意見，我們下一案。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 8 條（略）。

主席：（陳議員皇宇）

好，沒有意見，Ingay Tali 穎艾達利議員有意見。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

請問他適用什麼規定？

經濟發展局商業科洪科長麗華：

如果是攤販集中場的話，就回歸到臺南市攤販管理自治條例。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

攤販管理自治條例沒有規定這個東西，我的意思是他如果不是用這個規定的話。

經濟發展局商業科洪科長麗華：

因為攤販集中場，譬如我們說夜市好了，其實他沒有一個很確定的營業場所。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

好，我知道，第 5 條只是針對他不要離學校太近這件事情而已，對不對？所以不適用第 5 條的規定，如果夜市離學校很近，就不受這個限制，裡面放的或抓取的東西，還是要按照這個條例的規定，就這樣，好，謝謝。

主席：（陳議員皇宇）

好，沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 9 條第 1 項（略）。

主席：（陳議員皇宇）

沒意見，有喔，Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

為什麼是3年？像之前是1年，為什麼這個要3年？他的申請程序有那麼麻煩嗎？為什麼他反而是要3年？

經濟發展局商業科洪科長麗華：

因為我們當時在訂這個休閒活動場館業時，因為他真的比較容易去涉及到賭博，然後這兩個業別，自助選物販賣機和休閒活動場館，其實業別的型態上真的不一樣，自助選物販賣機比較會是兒童沉溺於在玩樂，就是等於他的一個管制性的強度上，我們是認為不一樣。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

不是，這就是我說的，之所以把這個自助選物販賣機，跟剛剛說的棋牌那些東西分開，也是我在說的，我當然知道那個理由，可是問題是這個要3年，你說管制的強度，那個東西不叫管制強度，這個東西是你行政管理的問題，那個跟被管理、被規制的對象是沒有關係的，那是你自己行政操作的部分而已，3年？我今天說難聽一點，娃娃機這種店，除非你是現在大型的店面之外，一般擺攤的小型店，他能不能活過1年就偷笑了，我說真的，這個行業非常競爭，所以你還要給他訂3年，這個會不會有點太奇妙了？你的理由到底是什麼？我也不知道為什麼要3年？

主席：（陳議員皇宇）

經發局。

周議員嘉韋：

我順便提個立法技術。法制處長，這個可能是問你，我要討論你第9條的立法技術上的問題，就是你們第2項，你寫未依前項規定期限內提出申請者，至前項期間屆滿之次日起，應命其停止營業，依照你們這兩個大法規，包括你前面第7條的這個命法、寫法，你應該是把下一項的停止處分仍繼續營業，併上來第2項的後面，然後第3項在另立依前項規定期限，提出申請遭主管機關駁回者，送達日起亦同，就是這是技術問題，就是你第7條的寫法是這種格式的寫法，但你在第8條又換了一個寫法，就是把繼續營業又納到下一項次，我覺得就是立法的技術上，可能可以考慮是不是應該要換過來，就是你應該把第3項的內容，併在第2項的後段，然後把依前項規定提出申請，你應該要把它放到第3項來寫，依第1項申請遭駁回者亦同，我想在技術上這樣，會不會比較好一點，就是比較一致性，但是這是純技術問題，這跟實質內容沒有關係。

主席：（陳議員皇宇）

我還是一樣，我再請教一下，因為其實Ingay Tali 穎艾達利議員剛剛有提到，這兩個都是針對兒少，一個是不希望小朋友去touch到，然後這個部分，其實坦白說3年，就像Ingay Tali 穎艾達利議員說的，搞不好1年，他搞不好就活不過了，這部分有沒有機會？我們都統一，都一致性做1年？

經濟發展局張局長婷媛：

向議座報告，因為當時是有考慮到目前現行自助選物販賣機的業者，都是屬於比較小型的，多數有一些那種機台的話，是沒有登記，沒有到商業登記的部分，所以是希望有一個比較緩衝、比較充裕的時間，給他們去做一個適應，當時是這樣考慮，也有可能1年確實他就撐不下去了，也有可能。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

我今天說真的，3 年這個時間，不好意思，我在這邊就說比較重的話，那只是讓業者更覺得就是你臺南市政府在做這種審查和管理程序，動作太慢了，是你們自己太會拖延，如果今天商家提出申請，下個禮拜就可以核准，今天申請，下個月可以拿到了，就沒有這種事情，大家不會煩惱這個。你今天居然還說我替你著想 3 年內，我覺得我們要不要老實說，就是因為我經發局沒有足夠的人力，保證在 1 年、2 年之內，去把這些申請案件處理完畢，我覺得這個才可能是現實的狀態，是不是這樣，你只要點頭的話，我就答應你，我不是要恐嚇你，我是說你就把實話說出來，如果是，我就沒有意見，不然今天說清楚，哪有一個審查案件要花到 3 年的時間，我們剛剛還在開玩笑，2006 年的時候臺南地方法院審查一個民事案件，平均要 6 個月，你會花到 3 年，對不對！我今天不是在責怪你們，我是很好奇，因為前面都是 1 年、2 年之內，你這個補正，其實我看起來不是要給業者補正時間，而是要給你經發局一個苟延殘喘的時間。

經濟發展局商業科洪科長麗華：

向議座報告，剛剛 Ingay Tali 穎艾達利議員其實有提到真的務實面，因為我們自助選物販賣機家數真的很多，可能會超過 1,000 間，所以跟休閒活動場館業家數的規模相比會差異很大，的確有這樣的問題。

主席：（陳議員皇宇）

Okay，我們這一案維持原樣，通過，下一案。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 54 頁第 10 條（略）。

主席：（陳議員皇宇）

好，沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 11 條（略）。

主席：（陳議員皇宇）

好，沒有意見，通過，等一下，我們請周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

這個最後再提醒一下經發局，是你們參考各縣市的法規內有參考到桃園市的，桃園市的倒數第 2 條應該有處理到一件事情，就是非自助選物業者，如果他在他的業場裡面，去放置自助選物販賣機的話，到底要怎麼處理的問題，你們沒有在這個法規裡面去處理這件事情，但我猜未來有可能會產生這個問題，所以你們可能要去思考在行政作為上，如果在非自助選物販賣業者，裡面去設計自助選物機要怎麼處理，有可能產生問題，因為這個法規是要規定業者，但是他如果不是這項業者，但是他裡面有放這樣的機台，超過幾台，你要處理？

經濟發展局李專員敏翠：

如果他在他的營業場所裡面，放置的是選物販賣機，目前我們針對的部分，台數的部分都要納入，比如他如果是場主的身分，就回歸到場主的一些相關的管理，如果是台主的部分，就算他在類似書局，他放 1 台，但他裡面放的違法物品，我們還是要拉來這個自治條例裡面去處理。

周議員嘉韋：

你把他拉來這個自治條例處理，就會有一個問題，書局裡面放 1 台，需不需要符合第 5 條的規定，要喔！這就是問題，好，所以你們要想清楚。

主席：（陳議員皇宇）

還有沒有意見？若沒意見，好，我們這一案就通過，我們現在就散會，謝謝。

臺南市議會第4屆第6次定期會發言紀錄
法規委員會第3次議案審查114年12月2日下午　　記錄：王念慈

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

目前已經達到法定開會人數，宣布開會。很感謝本委員會的周嘉韋議員、朱正軒議員、李啓維議員，以及現場環保局的朱玫瑰朱主秘、環境淨零永續科的鄭華安科長、一般廢棄物管理科的邱瑞基科長、環境淨零永續科衛生稽查員鄭秀雯稽查員，還有法制處的楊璿圓處長、曾博欣專委，跟法規審議科的謝秉奇科長、顏宏儒科員，觀光旅遊局是由簡任技正兼觀光事業科代理科長唐呈瑞，還有觀光事業科蔡靜玉科員，另外有工務局王建雄副局長、工程企劃科的林科良科長，經發局的徐國清主任秘書，包含現場的議員同仁、現場的長官，以及新聞媒體好朋友及網路收看的鄉親大家好，現在開始審查法規市府提案第 6 號案「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，審查這個案子之前我先說明，因為這個案子在第 4 屆的第 2 次的定期會已經有送出去了，也審過了，在第 3 次定期會 2024 年 6 月 26 日第 25 次會議三讀修正通過，也經過臺南市政府呈報行政院核定，但是送院核定的過程中，對於臺南市通過的議案，當中的第九條、第十條，要求市府修正之後再送行政院核定，市府修正條文之後重新提到本次會議裡審議，除了第九條、第十條之外，還有第三十一條、第四十五條都有不同的修正意見，上一次審查大會另有修正意見，包含第七條、第二十五條、第四十四條、第四十九條，這八個條文稍後會依序來討論，其他的條文基本上就尊重之前的法規委員會跟大會的決議，全部都通過，審查這些草案就好，因為中央有自己的法規，已經確定下來，臺南市政府的法規就必須要配合，針對這樣的審查有沒有意見？都沒有意見，就照案通過。接下來就是審查第七條、第九條、第十條、第二十五條、第三十一條、第四十四條、第四十五條跟第四十九條，請議事人員依照這幾個條序逐條朗讀，以及上次的決議內容，現在請議事人員宣讀。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 67 頁第 7 條第 1 項。(略)

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

各位同仁有沒有意見？等一下，是白色參考資料這本，第 8 頁上次通過條文有包含每五年滾動檢討報告要定期公布，條文本身沒有修正，有意見嗎？都沒有，這是每五年要公布，所以環保局行政上沒問題？

環境保護局朱主任秘書玫瑰：

沒問題，我們原則上每年都會公布。

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

公布在哪？

環境保護局朱主任秘書玫瑰：

公布在網站，還有環境部的網站。

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

這個條文就照案通過。議事人員請宣讀。

議事人員宣讀：

各位議員請看綠色本第 92 頁，第 9 條。(略)

主席：(Ingay Tali 穎艾達利議員)

謝謝議事人員。在原來法規委員會的審查意見是沒有做任何註記，但是在 2024 年 7 月 23 日行政院對於條文的用字有意見，其他把新的條文補上，妳剛剛念的已經是新訂條文嗎？對不對？同仁對新訂條文有沒有意見？(沒意見)照案通過第 10 條。

議事人員宣讀：

各位議員請看一樣是綠色本的 92 頁第 10 條第 1 項。(略)

主席：(Ingay Tali 穎艾達利議員)

謝謝議會同仁。之前大會有要求要針對台 61 線西濱以西不種電的要求，在相關執法都要明定，因為執法是還沒有看到，這個應該是經發局的業務，經發局相關執法是準備怎麼處理？有沒有處理？

經濟發展局徐主任秘書國清：

執法的部分會按照上次大會的決議，把台 61 線不種電原則納進去。

主席：(Ingay Tali 穎艾達利議員)

這個案子等於還沒有經過中央核備，核備之後就要來做，這個法規調整的部分比較大，但是看起來應該都是因為中央要求的條文，哪個單位來說明一下？經發局來說嗎？

經濟發展局徐主任秘書國清：

我這邊跟主席還有各位議員報告一下，首先針對…

主席：(Ingay Tali 穎艾達利議員)

對不起，我先打斷你，周麗津議員、蔡育輝議員、王家貞議員都有到現場關心這個案件情形，不好意思打斷你，請繼續說明。

經濟發展局徐主任秘書國清：

原來條文第十條第一項除了公告指定的用電大戶以外，也有提到一定規模之新建、增建、改建，符合一定條件之建築物，也必須要設置太陽能光電或購買一定額度之再生能源電力及憑證，行政院針對目前的再生能源發展條例的第 12 條之 1，已經訂定針對建築物的新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應設置一定裝置容量以上之太陽光電發電設備。也就是說再生能源發展條例裡面，有針對建築物新建、增建或改建的，就只能在屋頂設置太陽光電的規定，所以在這次配合修正條文，就把一定規模之新建、增建或改建，符合一定條件之建築物，刪除這樣的文字，回歸到工務局對於新建、增建或改建的執照審核事項來執行監督。

第二點是針對原條文沒有辦法設的用電大戶必須繳納代金，但是對於經濟部公告，目前公務機關對於要設而沒有設的，在原條文裡面，並沒有應該繳納代金的規定，所以我們擔心外界會有不公平的疑慮，所以在原第 10 條條文的第 2 項跟第 3 項，做了順序上的調換，也就是說，原來第 2 項是指原來第 1 項要繳的代金，修正後條文放在第 3 項，包括前 2 項，如果沒有設相關的太陽能源的話，必須要依照規定繳代金，以上。

主席：(Ingay Tali 穎艾達利議員)

謝謝您的說明，滿妙的是第二項，現在公務機關基本上一定要設，不然就要買一定額度的憑證，可是公務機關應於用電場所設置一定設置容量以上之太陽能光電系統，如果設起來，會有人說划不划算的問題，所以不管划不划算，反正設屋頂型就對了，要就

一定要設，不然就用代金，是這個意思嗎？等於強迫一定要照做，是不是這樣？在指定範圍內的公務機關就一定要做，對不對？主秘，就這樣。同仁有沒有意見？你們有沒有意見？都沒有意見，好，就照這個修正案通過。接下來。

議事人員宣讀：

各位議員請看綠色本第 73 頁，第 25 條。(略)

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

增列的群體，這什麼意思？什麼叫增列草案說明脆弱群體，所以有說明進去嗎？沒有，十二項也是原草案，這個是環保局主管的條文吧，第 25 條解釋一下好不好？

環境保護局朱主任秘書玫瑰：

當時是說訂定相關執法的時候，要把受影響的脆弱群體，在訂定子法的時候，再明確定義。

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

是這樣嗎？科長你那時候應該在吧？我那時候在，我印象中這條是針對 SDGs 的 13、14、15 要求放進去，後來對照起來，某種程度上算是有對，也算沒有對到，因為 13、14、15 是水域、路域的生態多元性，硬要對應的話，對不大到，至於裡面講到脆弱群體，我老實講，我現在是沒什麼印象，科長，你要不要補充？

環境淨零永續科鄭科長華安：

議員那時候有提到脆弱群體的包含很廣，到底什麼叫脆弱群體，那時候才說因為有分區域、族群都有不同的關係，所以那時候在說明裡面特別留下這段，也是因應當時議員的要求。

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

就留在說明欄就對了。

環境淨零永續科鄭科長華安：

對。

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

好，了解，嘉韋。

周議員嘉韋：

抱歉，所以意思是第 25 條第 12 款的辨識脆弱群體、協助脆弱群體提升因應氣候變遷之韌性，這個脆弱群體的定義是指要降低就業及經濟損害的群體嗎？我沒有看懂說明是 for 什麼東西，是 for 生態還是 for 就業環境，還是 for 什麼？

環境保護局朱主任秘書玫瑰：

報告議座，脆弱群體要看影響的範圍，比如說大家現在比較介意的高溫議題，脆弱群體可能就是有一些勞工在戶外工作，或者清潔隊員，脆弱群體會因為不同的氣候變遷原因，會不同的脆弱群體。

周議員嘉韋：

好，那我大概知道，沒關係，反正你們在子法的時候，再定義的更明確，因為這一條我看起來，第 1 到 11 款都是在處理環境議題，在第 12 款如果要處理人的議題，可能讓我覺得有點突兀，但沒關係，反正你們透過後面的子法再寫得更清楚，所謂的脆弱群體講的到底是專 for 生態還是環境？還是包含人的問題，也會在這裡一併處理。我覺得

要在子法裡面寫得更清楚，好不好？

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

謝謝嘉韋議員的寶貴意見，我也補充說明，我現在有點 recall 當時的記憶，在條文上不做調整，但是會在每個立法的說明裡面把這段補上去，日後如果針對條文內容有意見的時候，回溯立法理由是可以找到當時訂這個法規的原因，大概是這樣，所以這個條文基本上是沒有變動，對不對？這條照案通過。接下來，議事人員繼續宣讀。

議事人員宣讀：

各位議員請看綠色本第 93 頁，第 31 條。(略)

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

這條也是中央法規現在新的政策，訂出來的理由是原來的條文有寫不得免費提供是從 115 年起，但是這個案件送中央就先被擋回來，等到再送顯然會超過 115 年，所以變成沒有必要增訂 115 年，才會把那一段拿掉，變成本市觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，不得免費提供個人衛生用品這樣直白的條文，好不好？大家有沒有意見？都沒有，這條照案通過，接下來。

議事人員宣讀：

各位議員請看綠色本第 78 頁第 44 條第 1 項。(略)

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

謝謝議事人員，剛剛所朗讀的條文內容已經按照之前臺南市議會修正的意見，通過的條文，原來是沒有指導辦理、主辦的字眼，現在都修進去了，所以基本上這個案子就是照議會審查的結果，中央對這個沒有意見，所以這個案子兩位沒有意見的話，就照案通過，下一條。

議事人員宣讀：

各位議員請看綠色本第 94 頁第 45 條。(略)

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

謝謝議事人員，這一條很明顯就是因為剛剛第 10 條有條次的調整，所以調整條文，就是這樣而已，兩位有沒有特別的意見？沒有，現場參與的家貞議員、蔡育輝議員跟周麗津議員，三位對今天審查的內容有沒有想法？沒有的話。(啟維議員舉手)你有意見？要說，沒有關係。

李議員啓維：

剛剛看最後修正這邊有罰則，站在民意代表的角度，對罰則多少會比較敏感，主要是修正過後，什麼時候開始執行？

環境保護局朱主任秘書玫瑰：

整個自治條例是公布後 6 個月，才開始實施。

李議員啓維：

公布後 6 個月。

環境保護局朱主任秘書玫瑰：

相關子法在公布後 6 個月內要完成，這是上次的附帶決議。

李議員啓維：

我希望這段期間，公部門、政府針對這幾項措施，也要加強宣導、宣傳，有時候難

免會遇到民眾來陳情、反映，說不清楚，希望可以落實加強宣導。

主席：（Ingay Tali 穎艾達利議員）

謝謝啓維議員的高見。這個就麻煩一下，因為現在還沒有送院通過，通過才有公布施行的問題，公布之後 6 個月內，務必要完成決議的規定，送到大會通過後才可以走，好不好？這個案子基本上全部都按今天的意見通過，審查意見會送到大會審議。當然要做，那個是增加的東西，不在條文本身。下午議程到此結束，謝謝各位長官、同事的出席，散會。